

RECURSO CÍVEL Nº 5101614-51.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** RENATO LAGES KRAMBECK (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTENDIMENTO DO ENTE ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO AUTORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. Ocorrência. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Sentença tornada insubsistente.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente recurso para TORNAR INSUBSISTENTE a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. Referendada pelo colegiado, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e devolvam-se ao juízo de origem com as cautelas de praxe, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5101614-51.2024.4.02.5101**510015543455 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5101614-51.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** RENATO LAGES KRAMBECK (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de requerimento administrativo prévio quanto à pretensão de majoração de adicional de insalubridade para grau máximo (20%).

A sentença está fundada na falta de interesse de agir da parte autora porquanto não demonstrada a pretensão resistência da Administração Pública em prévio requerimento administrativo.

É o relatório. Decido.

VOTO

De acordo com o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro "*não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

Conforme relatado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que o autor não comprovou pretensão resistida por meio de requerimento administrativo prévio, mesmo após intimado neste sentido.

Pelas alegações recursais é possível inferir um inconformismo traduzido na negativa de jurisdição, que na hipótese em apreço, entendo evidente.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, com repercussão geral reconhecida, considerou que a exigência do prévio requerimento administrativo em causas previdenciárias, antes do ajuizamento da ação

pelo segurado para a concessão de benefício previdenciário, não fere a garantia acesso à Justiça, inserta no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não sendo necessário, porém, o exaurimento de todas as instâncias administrativas.

Tal exigência tem sido uma tendência crescente em outras demandas judiciais, nos quais somente após a prévia negativa administrativa é que tem permitido o processamento das ações perante o Poder Judiciário, a exemplo, para além das ações previdenciárias, das demandas de saúde (fornecimento de medicamentos, internação cirurgias), aquelas relativas a pagamento de verbas atrasadas de servidores públicos, dentre outras.

Por certo que a exigência de prévio requerimento administrativo contribui na racionalização da judicialização, evitando que o demandado seja acionado sem que lhe tenha sido oportunizado o conhecimento do fato e sua solução pacífica. Daí porque exigível em determinadas ações, com ressalva para os casos em que contestada a ação, porque explícita a resistência, a caracterizar o interesse de agir do autor da demanda.

Nesse cenário, revela-se deveras desarrazoado exigir a apresentação de comprovante do requerimento administrativo, já que hialina o entendimento da administração no sentido de não ser devido o grau máximo no período da pandemia pelo COVID-19, conforme experiência comum em casos idênticos, bem como o não cabimento da majoração.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Relatoria:

recurso inominado. SERVIDOR. MAJORAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. entendimento do ente administrativo consolidado em sentido contrário à pretensão autoral. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. ocorrência. DESNECESSIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. (sessão de 19/02/2025)

Além disso, não se pode esquecer que o microssistema dos Juizados Especiais Federais é regido pelos princípios da economia processual, da informalidade, celeridade, simplicidade, além do princípio da primazia do resolução do mérito e da garantia fundamental do acesso pleno à Justiça, os quais se lhe aplicam.

Tem-se assim que o objetivo é o de alcançar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que seja dado regular processamento ao processo, sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes.

Nesse passo, afigura-se prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença para o prosseguimento do feito para citação da ré e posteriormente saneamento dos pontos controvertidos, inclusive com realização de pericia judicial, para o fim de prolação de nova sentença, tendo em vista que a análise do direito postulado restou efetivamente comprometida.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER** do presente recurso para **TORNAR INSUBSISTENTE** a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação *supra*. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. Referendada pelo colegiado, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e devolvam-se ao juízo de origem com as cautelas de praxe.